

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты!

Если Вы не согласны хотя бы с одним из её положений, Вы не можете являться

Обучающимся и заключить Договор оказания услуг с Исполнителем.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

об оказании платных образовательных услуг

Данный документ является официальным предложением (офертой) Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия медицинского образования имени Федора Ивановича Иноземцева», осуществляющего образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 2337, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 16 ноября 2016 года, серия 78Л01 №0000752, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кошечевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, и содержит все существенные условия договора на оказание услуги по дополнительному профессиональному образованию повышения квалификации.

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо производящее акцепт этой оферты, становится «Обучающимся», а Исполнитель и Обучающийся совместно - «Сторонами» настоящего Договора

Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре является факт оплаты услуг по обучению.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить обучающемуся платную образовательную услугу (Далее – Услуга), а Обучающийся обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее – Программа) **в соответствии с Тарифами, указанными на Сайте Исполнителя <https://inozem.online/>.**

1.2. Услуга предоставляется в очной форме, в зависимости от выбранной программы на сайте информационно-образовательной среды ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева». Выбор формата обучения осуществляется Обучающимся в соответствии с его предпочтениями и требованиями выбранной программы.

1.3. Срок обучения определяется выбранной Программой и указывается в соответствующей Программе. В течение установленного срока Обучающийся обязуется освоить Программу в соответствии с учебным планом.

1.4. Стоимость, описание Услуг и форма регистрации размещены на соответствующей странице (сайте) продажи такой Услуги.

1.5. По окончании освоения Обучающимся образовательной Программы и при условии успешного прохождения итоговой аттестации, Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся документ установленного образца — Удостоверение о повышении квалификации по соответствующей специальности, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Акцепт осуществляется путем совершения Обучающимся одновременно следующих действий:

-заполнение заявки на получение соответствующей услуги на Сайте Исполнителя или посредством переписки с Исполнителем;

-внесение полной стоимости образовательной онлайн-услуги.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Порядок получения образовательной услуги по программам обучения размещен на портале <https://inozem.online/>

2.2. После проведения Обучающимся оплаты услуг по обучению и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя настоящий Договор вступает в силу.

2.3. Услуга считается оказанной Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом с момента завершения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, подтверждающей освоение программы в соответствии с учебным планом.

В случае если Обучающийся не прошёл итоговую аттестацию или не освоил образовательную программу по причинам, не зависящим от Исполнителя, это не является основанием для признания услуги неоказанной или оказанной ненадлежащим образом. Ответственность за неосвоение программы и (или) непрохождение итоговой аттестации в таком случае несет Обучающийся.

2.3. По окончании обучения (при условии успешного прохождения итоговой аттестации) Исполнитель в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней оформляет удостоверение повышения квалификации (далее – Удостоверение).

2.4. Выдача Удостоверения осуществляется по запросу Обучающегося на электронный адрес akademuy@yandex.ru.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающимся, в соответствии с Программой, размещенными на портале <https://inozem.online/>

3.1.2. Отчислить Обучающегося по следующим основаниям:

- невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
- за непрохождение итоговой аттестации или получившего неудовлетворительные результаты на итоговой аттестации

3.1.3. Применить к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.

3.1.4. Не предоставлять Обучающемуся услуги до момента их оплаты. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя. Обучающийся самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Зачислить Обучающегося на Программу дополнительного профессионального образования при условии выполнения Правил приема в ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования имени Федора Ивановича Иноземцева», размещенных на портале <https://inozem.online/>.

3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательной услуги в соответствии с Программой повышения квалификации.

3.2.3. Оформить Удостоверение установленного образца или справку об обучении.

3.2.4. При наличии запроса в соответствии с п.2.5. Договора выслать Удостоверение на указанный при регистрации на курс адрес Обучающегося, либо выдать по месту нахождения Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Обучающийся вправе:

4.1.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания образовательной услуги, предусмотренной настоящим Договором.

4.1.2. Информировать Исполнителя посредством электронной почты о недостатках, выявленных в ходе оказания услуг.

4.1.3. **Требовать надлежащего и своевременного оказания услуг Исполнителем.**

4.2. Обучающийся обязан:

4.2.1. Зарегистрироваться и создать личный кабинет на портале <https://inozem.online/>

4.2.2. Предоставить в полном объеме все необходимые документы.

4.2.3. Своевременно произвести оплату за обучение в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

4.2.4. Своевременно выполнять график учебных занятий, учебный план программы.

4.2.5. Соблюдать требования ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальных нормативных актов Исполнителя, размещенных на портале <https://inozem.online/>

4.2.6. Информировать Исполнителя об изменении персональных данных, указанных при регистрации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений.

5. **СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ**

5.1. Цена Договора **указана на сайте <https://inozem.online/>**, НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Оплата производится Обучающимся в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на **расчетный** счет Исполнителя в полном размере в порядке 100% предоплаты.

5.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на **расчетный** счет Исполнителя.

5.4. Оплата услуг Исполнителю по Договору может быть произведена одним из следующих способов по выбору Обучающегося, если такой способ указан на Сайте:

5.4.1. В виде 100% единовременной оплаты услуг, согласно выбранному Тарифу на Сайте, до начала оказания услуг.

5.4.2. В виде оплаты услуг в кредит, который оформляется на условиях Банка-партнера путем перехода по ссылке со страницы оплаты.

Исполнитель не несет ответственности за отказ Банка-партнера Обучающемуся в предоставлении кредита на оплату услуг Исполнителя. В случае отказа Банка-партнера в предоставлении кредита, Обучающийся может приобрести Услугу на условиях п. 5.4.1. настоящего Договора.

5.5. Исполнитель вправе устанавливать различные скидки от стоимости оказываемых услуг и специальные предложения, которые действуют ограниченное время. В таком случае Обучающийся соглашается с условиями специальных предложений, выражая свой акцепт путем оплаты по специальной цене (со скидкой). Информация о скидках, специальных предложениях и времени их действия размещается Исполнителем на сайте Исполнителя.

5.6. Неуплата в установленные сроки может являться причиной отказа в предоставлении Услуги.

6. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, а также нарушения Исполнителем сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) Обучающийся вправе по своему выбору заявить требования, предусмотренные

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, _____.

6.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине Обучающегося, оказанная Исполнителем образовательная услуга (часть услуги) подлежит оплате в полном объеме. _____.

6.4. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, последний не вправе требовать оплаты услуги (части услуги), а если она уже оплачена Обучающимся, обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему. _____.

6.5. По требованию Исполнителя в случае просрочки оплаты образовательной услуги Обучающимся за каждый день просрочки подлежат уплате проценты на сумму долга, определённые настоящим Договором.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров стороны направляют претензию. При получении претензии Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней.

7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий спор подлежит рассмотрению в суде Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя.

8. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.1. В случае отказа Обучающегося от Договора (поступления Исполнителю заявления об отчислении по собственному желанию) (далее – Заявление), Исполнитель возвращает Обучающемуся полученные от него денежные средства с удержанием фактически понесенных расходов на дату, указанную в Заявлении, либо на дату получения Исполнителем Заявления в случае отсутствия в Заявлении даты, либо в случае получения Исполнителем Заявления по истечении указанной в нем даты. В случае получения Исполнителем отказа Обучающегося от Договора до начала обучения, Исполнитель возвращает Обучающемуся полученные от него денежные средства в полном объеме.

8.2. Возврат денежных средств Обучающемуся производится на основании его заявления либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя. Возврат осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Обучающимся соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Обучающимся и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Обучающийся соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Обучающимся и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.

9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон возможно в случаях нарушения одной из Сторон существенных условий Договора. В случае принятия решения об одностороннем расторжении Договора одна Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия

указанного решения.

9.4. Расторжение Договора по инициативе Исполнителя возможно в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 и п. 3.1.2. настоящего Договора.

9.5. При расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 3.1.2. настоящего Договора, образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Акцептом настоящей Оферты Обучающийся подтверждает, что он предоставил Исполнителю согласие на обработку контактных сведений Обучающегося и (или) конкретного пользователя портала, полученных в процессе регистрации для доступа к portalу, в том числе достиг необходимых договоренностей в требуемом законодательством Российской Федерации порядке с конкретными физическими лицами, информация о которых предоставляется Исполнителю. Указанные сведения могут включать: ФИО, номер рабочего и/или иного контактного телефона, занимаемую должность, адрес электронной почты и почтовый адрес, дату рождения, паспортные данные (в случае если эти данные нужны с целью идентификации Обучающегося), номер образовательного документа, результаты прохождения обучения, а также иную информацию (далее – Персональные данные). Персональные данные могут быть для целей обработки занесены в электронную базу данных Исполнителя, содержащую данные лиц, зарегистрировавшихся на портале, для эффективного использования и обеспечения большей конфиденциальности. Персональные данные могут обрабатываться (собираться, храниться, обезличиваться, распространяться (включая трансграничную передачу), накапливаться, систематизироваться, копироваться, уточняться (обновляться, изменяться), блокироваться и уничтожаться) для целей направления Обучающемуся информации о дистанционных курсах, конференциях и мероприятиях Исполнителя и иной относящейся к Исполнителю информации, а также для установления личных контактов с Обучающимся в целях администрирования его участия в дистанционных курсах и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем.

10.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность Обучающимся получить доступ к portalу по причинам, связанным с нарушением работы Интернет- канала, оборудования или программного обеспечения Обучающегося.

10.3. В случае, когда заявка содержит недостоверные либо неполные данные об Обучающимся и выбранных дистанционных курсах, Исполнитель не несет ответственности перед Обучающимся за предоставление Услуг доступа по ошибочно указанным данным не Обучающегося, а третьим лицам, а также к иному дистанционному курсу.

10.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Обучающийся и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.

10.5. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по электронной почте: а) на адрес электронной почты Обучающегося, указанный им при регистрации; б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты» настоящей Оферты; 2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

10.6. Информация, полученная во время пользования Услугами, является интеллектуальной собственностью Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ. Распространение полученной информации или передача любым третьим лицам не допускается.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального

образования «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева». 190013,
Санкт-Петербург, пр. Московский, д.22, литер М, пом.Н
тел. 244-65-24

ИНН 7839017819 КПП 783801001

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург р/с
40703810832000000005

к/с 30101810600000000786

БИК 044030786